

검역시행장에 대한 행정처분 기준(제35조의2 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분 기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있되, 그 가중한 기간을 합산한 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 처분권자는 위반행위의 정도가 경미하거나 위반행위가 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되고, 그 처분기준이 업무정지에 해당하는 경우에는 업무정지 기간을 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.

2. 개별기준

위반사항	근거 법조문	행정처분 기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 검역시행장을 지정받은 경우	법 제32조 제6항제1호	지정취소		
나. 부도, 폐업 등의 사유로 검역시행장을 운영할 수 없는 경우	법 제32조 제6항제3호	지정취소		
다. 법 제25조제5항을 위반하여 소각·매몰등을 해야 하는 지정검역물을 수산생물검역관의 지시를 받지 않고 다른 장소로 이동시킨 경우	법 제32조 제6항제4호	지정취소		
라. 법 제32조제5항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우 1) 검역시행장의 시설·장비 등의 지정기준에 미달하는 경우	법 제32조 제6항제2호	업무정지 60일	업무정지 180일	지정취소

2) 검역시행장의 시설·장비 등의 관리기준을 지키지 않은 경우		업무정지 30일	업무정지 90일	지정취소
3) 검역관리인을 선임하지 않은 경우		업무정지 30일	업무정지 90일	지정취소